

Chapitre 3 : Les normes

Instruments dépolitisés de l'action publique

Olivier Borraz

DANS **GOUVERNER PAR LES INSTRUMENTS 2005** , PAGES 123 À 161
ÉDITIONS **PRESSES DE SCIENCES Po**

ISBN 9782724609493

DOI 10.3917/scpo.lasco.2005.01.0123

Date de mise en ligne : 01/04/2010

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-123?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.



Chapitre 3 : Les normes Instruments d'olitis de l'action publique

Presses de Sc. Po. | Académique

2005/1

pages 123 à 161

ISSN

Article disponible en ligne à l'adresse:

<http://www.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-123.htm>

Pour citer cet article :

, Chapitre 3 : Les normes Instruments d'olitis de l'action publique, *Académique* 2005/1, p. 123-161.

Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sc. Po..

© Presses de Sc. Po.. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Chapitre 3

LES NORMES INSTRUMENTS DÉPOLITISÉS DE L'ACTION PUBLIQUE

Olivier BORRAZ

Il n'est aujourd'hui pratiquement aucune activité économique qui ne soit encadrée, en partie ou dans sa totalité, par des normes ou des standards¹. L'extension de la normalisation est indissociable, bien qu'elle les précède souvent, des phénomènes de globalisation économique et de transformation des processus de régulation politique à l'échelle internationale, régionale, voire nationale. La proximité de ces différents processus justifie que l'on se penche sur la normalisation, non seulement en raison de l'influence qu'elle exerce sur toute une série d'activités économiques, mais aussi au regard des principes qui la fondent – dans la mesure où ces principes entrent pour partie en résonance avec certains mécanismes à l'œuvre dans les processus de gouvernance politique et économique à l'échelle internationale.

Selon la définition de l'ISO (International Organization for Standardization), une norme est un « document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné ». Qu'il s'agisse d'un bien, d'un service ou d'une procédure, il existe presque toujours à l'échelon national, européen ou mondial un document qui définit la forme qu'il doit respecter. Les normes sont avant tout des

1. Je tiens à remercier Christine Noiville pour ses remarques et suggestions sur la première version de ce chapitre.

outils permettant à des biens, services ou procédures de circuler, d'être compatibles avec d'autres biens, services ou procédures, ou encore d'engendrer une prévisibilité. Par conséquent, le renforcement du libre-échange conforte leur développement.

Lorsque l'on aborde les normes, une première difficulté d'ordre sémantique surgit. En sociologie, le terme recouvre les règles au sens large, règles qui n'ont pas forcément fait l'objet d'une formalisation écrite, mais qui sont le plus souvent intériorisées. C'est en ce sens que l'emploient Brunsson et Jacobsson : « Les normes sont des règles intériorisées que l'on peut suivre sans avoir à y réfléchir. » [Brunsson et Jacobsson, 2000, p. 12.] Le propos de ces auteurs est de travailler sur les standards, qu'ils définissent comme des règles explicites, émises par une source identifiée mais qui n'est pas d'application obligatoire. Mais la difficulté tient au fait que le terme anglais de *standard* regroupe trois notions distinctes en français : la norme, le standard et l'étalon [Lelong et Mallard, 2000]. Pour la clarté de l'exposé, je proposerai donc la distinction suivante :

- une *norme* est « un document déterminant des spécifications techniques de biens, de services ou de processus qui ont vocation à être accessibles au public, résultent d'un choix collectif entre les parties intéressées à sa création, et servent de base pour la solution de problèmes répétitifs. Ces problèmes répétitifs peuvent être ramenés à deux grandes fonctions de coordination dans un système de production et d'échange [...] : la coordination de la production, au sens où les normes livrent à l'ensemble des producteurs des informations utiles à la conception des nouveaux produits ; la coordination au niveau de l'échange, au sens où les normes opèrent comme des marqueurs qui permettent de distinguer, dans l'ensemble des produits à échanger, ceux qui répondent à un certain nombre de propriétés explicitement spécifiées » [Lelong et Mallard, 2000, p. 11]. Retenons qu'il s'agit d'un document écrit, qui résulte d'un consensus et ajoutons qu'il est d'application volontaire ;

- un *standard* résulte d'un acte unilatéral et émerge « au travers de la médiation des processus de marché : c'est la dynamique d'adoption des acheteurs sur un marché qui aboutit finalement à sélectionner, parmi la diversité des alternatives technologiques possibles, un ou plusieurs standards qui subsisteront » [Lelong et Mallard, 2000, p. 20].

Les auteurs prennent l'exemple de l'architecture logicielle et matérielle des PC pour illustrer ce qu'est un standard, le protocole de télécommunication GSM étant en revanche une norme puisqu'il « est le

fruit d'une élaboration collective, dans le cadre d'un organisme de normalisation, à laquelle ont participé les principaux acteurs des secteurs de télécommunications. Son apparition a bien engagé des mécanismes de coordination alternatifs, ou complémentaires, à la seule dynamique du marché » [Lelong et Mallard, 2000, p. 21].

Dans la suite de ce chapitre, nous nous intéresserons essentiellement aux normes. Celles-ci constituent des instruments de l'action publique, dans la mesure où elles sont porteuses d'une forme condensée de savoir sur le pouvoir social, d'une part, et produisent des effets spécifiques indépendants des objectifs poursuivis, d'autre part. Les normes constituent même une catégorie en soi d'instrument, en raison de deux caractéristiques principales : elles relèvent de rapports de force au sein de la société civile entre acteurs économiques ou entre acteurs économiques et ONG ; elles présentent une légitimité qui repose à la fois sur une rationalité scientifique et technique (qui contribue à en neutraliser la signification politique) et une rationalité démocratique (par leur dimension négociée).

Cinq raisons justifient que l'on s'intéresse à cette catégorie particulière d'instrument.

Premièrement, le développement de la normalisation participe d'une « re-régulation » [Majone, 1996]. Si elle s'inscrit bien (du moins à l'échelle européenne) dans un mouvement de dé-réglementation, elle contribue simultanément à une multiplication des règles encadrant l'activité économique. Ces règles, bien que pour une bonne part d'origine privée, n'en constituent pas moins des instruments de l'action publique et constituent une catégorie particulière de *soft law*. Ainsi, à l'échelle européenne, « la stratégie de la Commission reposait sur un partage des fonctions de régulation entre les secteurs public et privé. Des organismes privés de normalisation agiraient comme des "mandataires" du gouvernement dans le processus réglementaire » [Egan, 2001, p. 122]. C'est ce que confirme le Parlement européen, lorsqu'il considère que « la normalisation peut constituer un complément efficace, globalement acceptable et facilement applicable de la législation et, dans certains cas et lorsqu'un cadre politique clair est donné, une alternative à une législation contraignante » [Résolution du 12 février 1999]. En France, selon l'AFNOR (Association française de normalisation), une norme « est un outil de politique publique qui constitue un complément de la réglementation et une référence pour l'ouverture et la transparence des marchés publics ».

Deuxièmement, la normalisation illustre le mythe de la dépolitisation de l'action publique décrit par Bruno Jobert [2003]. Elle s'inscrit dans

une tendance qui voit les autorités publiques déléguer à des organismes privés le soin d'édicter des règles qui, si elles n'ont pas d'emblée force de loi, n'en possèdent pas moins un caractère contraignant. Ce mouvement est d'autant plus légitime, en apparence, qu'il s'entoure de références à la nature démocratique du processus d'élaboration des normes et aux données scientifiques et techniques sur lesquelles reposent ces dernières. Il s'agirait en quelque sorte d'un processus de décision purifié puisque ne laissant en présence que les parties intéressées, sans intervention politique. Les termes de « démocratie technologique » [Hawkins, 2000] ou de « diplomatie des techniques » [Cochoy, 2000] ont pu être employés, de manière critique, pour caractériser ce processus.

Troisièmement, les normes sont souvent au cœur de conflits commerciaux à l'échelle mondiale et c'est autour de leur définition que s'engagent de nombreuses négociations (on pense en particulier aux discussions dans le cadre du *Codex Alimentarius* autour des normes de sécurité sanitaire des aliments, mais aussi aux normes de téléphonie mobile). Au-delà des enjeux protectionnistes auxquels peuvent renvoyer les normes, celles-ci « traduisent les différences légitimes entre pays en termes de culture administrative, d'évaluation des risques et de relations entre État, société et économie » [Egan, 2001, p. 3]. D'une certaine manière, elles sont au cœur d'une tension fondamentale aujourd'hui entre ce « puissant processus de rationalisation sociétale » [Olshan, 1993] qu'est la standardisation et la résistance offerte par les différentes configurations nationales.

Quatrièmement, l'étude des normes permet de revenir sur la thèse de la *policy capture* des processus décisionnels par les intérêts économiques (à travers les pressions exercées par des groupes d'intérêt), en s'intéressant à des processus qui prévoient explicitement la participation des représentants industriels à l'élaboration de règles qui les concernent. On passerait d'une situation dans laquelle des lobbies négocient avec les autorités publiques des mesures qui leur sont favorables, à une situation où il leur faut négocier un compromis avec d'autres groupes d'intérêt, sans capacité d'arbitrage public. Une telle évolution est susceptible de renforcer la situation des autorités publiques, puisqu'elle les protège de l'essentiel des pressions tout en leur offrant la capacité de se prononcer sur le résultat des négociations.

Cinquièmement, les normes occupent une place particulière, tant dans le processus de construction européenne que dans les recompositions qui touchent l'État français dans ses modalités d'intervention. Qu'il s'agisse de la crise de légitimité qui touche l'intervention publique,

de la complexité des questions traitées et du thème de la responsabilité dans l'action publique, le passage par la normalisation constitue un contournement qui mérite qu'on l'interroge. Et ce d'autant plus que ce contournement soulève à son tour des questions de légitimité, d'efficacité et de responsabilité propres au processus de normalisation.

Les gouvernements, en tant qu'acteurs politiques, peuvent avoir recours aux ressources des secteurs public et privé pour soutenir leurs buts et atteindre leurs objectifs. Le choix de déléguer des pouvoirs importants dans l'élaboration des politiques résulte de la reconnaissance que la régulation ne dépend pas seulement de l'adoption d'une loi mais nécessite au contraire la participation active des entreprises régulées. Dans la mesure où les pouvoirs publics ne disposent pas d'informations que seules les entreprises détiennent, celles-ci se conduisent elles-mêmes comme des gouvernements, définissant des règles et des codes de conduite dans le domaine économique, environnemental et social. L'augmentation de cette auto-réglementation est difficilement assimilable aux définitions habituelles de la réglementation comme activité gouvernementale, car elle ne respecte pas les frontières entre la fourniture de biens publics, privés ou collectifs. [Egan, 2001, p. 6.]

Tout cela justifie donc que l'on s'intéresse à la normalisation, à son extension et à la tendance des autorités publiques à déléguer à des organismes privés le soin d'élaborer et de contrôler l'application de documents ayant parfois force de loi. Mais ce chapitre entend souligner qu'au-delà d'un certain nombre de traits communs, les processus de normalisation présentent aussi des différences notables entre les échelons national et européen. Plus précisément, les normes et les processus de normalisation remplissent des rôles différents suivant la nature des régimes de régulation [Hood *et al.*, 2001] dans lesquels ils s'insèrent, mais aussi des tensions que subissent les régimes français et européen.

Dans une première partie, il sera procédé à une construction de l'objet « normes », de manière à mettre en évidence leurs traits communs. Puis, dans une deuxième partie, la normalisation dans la construction européenne et les questions qu'elle soulève seront étudiées. Dans une troisième partie, un regard similaire sera porté sur la France et l'évolution récente dans la normalisation des activités de service. La conclusion reviendra sur les statuts et les effets différenciés de la normalisation selon les cadres réglementaires.

Des normes

Une norme possède les quatre traits suivants : elle résulte d'un travail réalisé entre les parties intéressées, repose sur des données scientifiques et techniques, s'appuie sur un consensus et demeure d'application volontaire.

La notion de parties intéressées est extrêmement variable, puisqu'elle peut se résumer aux seuls industriels d'un secteur ou comprendre des représentants des consommateurs ou usagers, des autorités publiques et des experts. Dans l'histoire de la normalisation en France, Franck Cochoy [2000] distingue une période où seuls les industriels s'investissent dans la normalisation et une période où, sous l'impulsion de l'AFNOR, les consommateurs font leur entrée dans les comités et engagent un changement profond dans ce que recouvrent désormais les normes. Les organismes de normalisation européens prévoient, quant à eux, la participation de différents représentants, désignés par les organismes de normalisation nationaux : syndicats, associations de consommateurs, gouvernements locaux, gouvernements centraux, ainsi que des firmes individuelles et des associations professionnelles [Egan, 2001, p. 143]. Quant aux comités de l'ISO, ils comprennent « des représentants qualifiés des milieux industriels, des instituts de recherche, des autorités gouvernementales, des organismes de consommateurs et des organisations internationales du monde entier [qui] se retrouvent en partenaires à droits égaux dans la recherche de solutions à des problèmes de normalisation d'envergure mondiale ».

La normalisation se présente ainsi comme une procédure dans laquelle les participants disposent formellement des mêmes droits et du même poids. En réalité, comme nous le verrons plus loin, il existe généralement de profondes inégalités en termes d'accès à l'information. Les auteurs qui ont étudié les processus de normalisation insistent sur le fait que la présidence et le secrétariat des comités de normalisation, en particulier, constituent des postes stratégiques car ils permettent de déterminer à la fois l'agenda et le rythme de travail, deux ressources déterminantes pour influencer sur le résultat final.

Si le processus de normalisation réunit les parties intéressées, leurs échanges reposent sur des données scientifiques, techniques ou d'expérience [Joerges *et al.*, 1997]. Bengt Jacobsson insiste sur le fait que la normalisation repose sur des savoirs experts : « La standardisation est étroitement liée à l'expertise et repose habituellement sur l'idée que certaines personnes savent ce qui est bien. [...] La référence aux savoirs

experts permet souvent de légitimer la standardisation. » [Jacobsson, 2000, p. 40.] Cela se traduit par le fait que les participants aux comités d'expert sont nommés en raison de leurs connaissances dans le domaine concerné. « Les comités offrent l'occasion à ceux qui détiennent un savoir considérable dans un secteur donné de travailler ensemble. » [Egan, 2001, p. 143.] Toutefois, le niveau d'expertise demeure extrêmement variable entre les participants et plus encore les ressources disponibles pour mobiliser des données scientifiques et techniques : ce sont bien souvent les plus grosses firmes, ayant un intérêt dans la normalisation, qui fournissent les données à partir desquelles les discussions vont s'engager ; les PME ont plus rarement la capacité de participer activement aux travaux de normalisation ; quant aux ONG, elles sont souvent en situation de dépendance par rapport aux principaux fournisseurs de données.

L'importance des données scientifiques et techniques, outre qu'elle induit une distinction forte entre les participants, constitue aussi une contrainte d'écriture [Mallard, 2000]. Bien qu'une norme résulte d'un compromis sur la base de critères politiques, économiques et sociaux, seuls les éléments techniques sont visibles. Le fait que la discussion s'engage prioritairement sur ces éléments permet d'écarter des débats les autres critères évoqués ou oblige à traduire ces critères, une fois qu'ils ont fait l'objet d'un compromis, en données techniques. Ces données constituent une contrainte essentiellement au stade de l'élaboration, notamment pour ceux des participants qui n'en maîtrisent pas toutes les facettes ou ne sont pas en mesure de faire des contre-propositions. En revanche, elles permettent ensuite aux acteurs industriels de réintroduire une forme de souplesse lors de la mise en œuvre [Majone dans Egan, 2001].

Le consensus constitue le principe charnière dans la démarche de normalisation. Tous les documents et tous les observateurs y font référence, ces derniers pour en souligner le caractère ambigu. Le consensus est le plus souvent entendu par la négative : il s'oppose au vote ; il n'implique pas nécessairement l'unanimité. Autrement dit, pour reprendre une définition de l'ISO, c'est un « accord général caractérisé par l'absence d'opposition ferme à l'encontre de l'essentiel du sujet émanant d'une partie importante des intérêts en jeu et par un processus de recherche de prise en considération des vues de toutes les parties concernées et de rapprochement des positions divergentes éventuelles ». Le CEN insiste sur le fait qu'il s'agit d'un accord volontaire entre toutes les parties intéressées. Dès lors, il y a consensus lorsqu'au terme d'un

processus qui a permis aux différentes parties d'exprimer leurs attentes et de les intégrer dans un projet de norme, aucun participant ne prend ouvertement position contre ce projet. Tant qu'une partie s'oppose, la démarche ne peut pas aller à son terme.

Il en résulte des processus qui s'étalent sur plusieurs années et nécessitent de longues négociations. Cela s'explique par le fait qu'il ne s'agit pas d'un jeu répétitif et itératif mais d'un jeu unique : une fois la norme adoptée, elle devient extrêmement difficile (et coûteuse) à changer. Les participants ne peuvent pas adopter une stratégie de perte ou sacrifice à court terme pour un gain différé ou un « donnant donnant » décalé dans le temps [Egan, 2001, p. 144]. Le résultat devient un document qui, reliant les intérêts des différentes parties, les engage toutes suivant un processus d'intéressement qui fonde la légitimité de la norme : « L'écriture d'une norme est bien plus qu'une activité de production d'informations et de spécifications techniques ; elle contribue activement à la mise en convergence des réseaux socio-techniques qui constituent le cadre de coordination de la norme. » [Mallard, 2000, p. 26.]

Dernière caractéristique des normes, leur application demeure volontaire. On serait ainsi dans ce que Charles-Albert Morand appelle « les actes incitateurs », c'est-à-dire des « actes qui orientent les comportements sans les rendre obligatoires » [Morand, 1999, p. 162]. Tout d'abord, les acteurs économiques ne sont pas obligés de respecter une norme, ils ne subiront donc aucune sanction ; mais ils doivent faire la preuve que leur produit, service ou activité respecte les exigences réglementaires ou répond aux critères de qualité et de sécurité. Dans la mesure où de nombreuses normes sont accompagnées de marquages (NF, CE) qui certifient leur respect d'un cahier des charges, dans la mesure, en outre, où elles peuvent être exigées par les pouvoirs publics ou demandées par des clients potentiels, dans la mesure, enfin, où elles participent de la circulation des biens sur des marchés de plus en plus étendus, les incitations à s'inscrire dans une démarche de normalisation sont fortes. D'autant que les conséquences pour la firme d'un retrait de sa certification sont potentiellement plus coûteuses qu'une amende ou autre sanction administrative. Ensuite, en cas de contentieux, un juge peut se référer à une norme pour apprécier la responsabilité d'un opérateur. Enfin, certaines normes acquièrent force de loi au niveau international : c'est le cas, par exemple, des normes émises par le *Codex Alimentarius* et reconnues par l'accord SPS (sanitaire et phytosanitaire) de l'Organisation mondiale du commerce : les pays ne sont pas contraints de s'y soumettre mais ils prennent alors le risque d'un contentieux [Noiville, 2000].

Malgré les apparences, la normalisation ne constitue pas un processus pacifié dans lequel les acteurs disposeraient des mêmes ressources. Les divergences d'intérêt existent, tout autant que les tensions et les conflits, mais ils se règlent sous la forme de négociations et sur un registre interpersonnel. « En général, les participants, lorsqu'ils évoquent ces comités, soulignent l'importance des compromis, du travail d'équipe et du partage d'information, plutôt que la manière dont ces organes gèrent les conflits. » [Egan, 2001, p. 143.] Il est évident que des inégalités profondes de ressources caractérisent ces comités, il est tout aussi évident que les acteurs dominants n'ont aucun intérêt à profiter de leur position pour imposer aux autres participants leurs vues. Il leur faut pour cela entrer dans un partage d'information, de prise en compte des demandes, de recherche de compromis, qui leur permet de valoriser leurs ressources tout en intéressant progressivement les autres parties. Il s'agit d'un effort de longue haleine, dans lequel toute tentative de brusquer la décision peut aboutir à un blocage. Et les blocages sont effectivement nombreux. On peut cependant émettre l'hypothèse qu'ils sont un puissant facteur d'apprentissage pour les participants, qui apprennent à travailler ensemble.

Ainsi, la normalisation arrive, tant bien que mal, à faire faire aux acteurs du marché ce qu'elle est sensée leur faire faire : des normes de sécurité socialement acceptables. [...] C'est que la normalisation pose comme principe de légitimation des normes la libre participation aux travaux des personnes concernées (entreprises, laboratoires, consommateurs...), la discussion et l'argumentation comme principe de décision, l'enquête publique et le vote représentatif comme dispositif de sanction. [Kessous, 2000, p. 114.]

Par conséquent, à la critique partiellement fondée qui ne verrait dans ces comités que des parodies de « démocratie technologique » dans lesquelles des intérêts économiques (industriels ou nationaux) puissants et parfaitement organisés parviendraient à imposer leur point de vue sous couvert de consensus, il convient de mettre en avant le caractère contraignant (dès lors que les personnes concernées ont librement accepté d'y participer) d'un processus qui oblige les différents participants à prendre en compte leurs intérêts respectifs.

Dans le champ de la normalisation, tous les acteurs ne cherchent pas seulement la confirmation de leurs points de vue antérieurs,

mais s'engagent fréquemment dans les discussions au sein des comités sans préférences claires, voire sont prêts à changer de position. Cela ne signifie pas que les positions et les intérêts ne jouent aucun rôle dans les négociations. Néanmoins, dans un nombre significatif de cas, l'objet principal de la discussion a consisté à trouver une solution à un problème sans que les participants ne puissent s'appuyer sur des solutions pré-existantes. En outre, [...] la comitologie opère comme un processus de travail et d'apprentissage de longue haleine, capable, sur la durée, de mettre à mal et de dépasser les tentatives individuelles de participants tentés de faire fi des connaissances valides. [Joerges, 1999, p. 320.]

Pour conclure sur cette présentation de l'objet normes, il convient de souligner le rôle de l'information. Celle-ci est importante, tant lors de l'élaboration des documents que dans leur mise en œuvre. Les normes sont élaborées à partir d'un échange et d'une mise en commun d'information entre les participants ; ce partage est un des facteurs du compromis auquel ils aboutissent. Une fois en application, ensuite, les normes contribuent à la production d'informations et de données, permettant notamment de vérifier leur bonne mise en œuvre mais aussi d'améliorer le processus, de détecter des erreurs, de signaler des dysfonctionnements. Étonnamment, il s'agit d'une fonction peu mise en avant par les auteurs qui ont travaillé sur la normalisation – alors qu'elle est au cœur de nombreux travaux sur la régulation [Hood *et al.*, 2001].

— La nouvelle approche européenne

Le 7 mai 1985, le Conseil adopte une *nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation* (85/C 136/01). Jusque-là, l'harmonisation technique relevait de directives ou de la procédure de reconnaissance mutuelle. Mais la complexité technique des sujets, la difficulté à mettre l'ensemble des pays d'accord et la perspective du marché unique incitent les autorités européennes à avoir recours à la normalisation.

La résolution du Conseil de 1985 reprend les conclusions concernant la normalisation approuvées par le Conseil le 16 juillet 1984, dans lesquelles on pouvait lire : « Le Conseil estime que la normalisation cons-

titue une contribution importante pour la libre circulation des produits industriels et, de surcroît, pour la création d'un environnement technique commun à toutes les entreprises, et qu'elle contribue à la compétitivité industrielle aussi bien sur le marché communautaire que sur les marchés extérieurs, notamment dans les nouvelles technologies. » L'objectif est donc de contourner les entraves à la libre circulation. Dans la mesure où l'un des principaux obstacles concerne souvent la sécurité des personnes, c'est à ce titre que le Conseil entend promouvoir sa nouvelle approche : « Les objectifs poursuivis par les États membres pour la protection de la sécurité et de la santé de leurs citoyens, et également pour la protection des consommateurs, sont en principe équivalents même si les moyens techniques pour leur mise en œuvre diffèrent. » C'est donc au nom de la sécurité « ou d'autres exigences d'intérêt collectif » que seront adoptées les directives « nouvelle approche ».

La résolution de 1985 a été complétée par une autre résolution concernant *une approche globale en matière d'évaluation de la conformité* datée du 24 juillet 1989. Dans le cadre de la nouvelle approche, il appartient à la législation européenne d'établir les exigences essentielles auxquelles les produits doivent se conformer, à charge ensuite aux différents organismes de normalisation européens (CEN, CENELEC et ETSI²) d'élaborer des spécifications techniques en vue d'assurer la conformité aux seuils ou niveaux de protection définis. Le recours à la normalisation s'inscrit dans un moment particulier de l'histoire européenne.

Tout d'abord, plusieurs auteurs associent le développement de la normalisation aux limites de la construction européenne à partir de la décennie 1980. Ainsi, selon Brunsson et Jacobsson [2000], le choix de recourir à des standards plutôt qu'à des directives s'inscrirait dans une forme de « néo-volontarisme », pour reprendre le terme de Wolfgang Streeck. Ce choix résulterait des difficultés rencontrées par les institutions européennes pour imposer des mesures obligatoires. Le développement de la normalisation constituerait donc une réponse à l'absence de moyens contraignants à la disposition de l'UE pour accompagner son activité réglementaire. Les incitations liées à l'application des normes pallieraient cette absence. D'autres auteurs suggèrent que le recours à la normalisation serait une conséquence des difficultés de la Commission européenne pour parvenir à un accord entre les pays

2. Comité européen de normalisation, Commission européenne de normalisation électro-technique et European Telecommunications Standards Institute.

membres dans de nombreux domaines [Egan, 2001]. À l'appui de cette thèse : le retard pris à partir du début de la décennie 1980 pour élaborer des directives en vue du marché unique de 1992.

La réalisation d'un marché unique avant le 31 décembre 1992 nécessitait une nouvelle technique en matière de réglementation qui ne fixait que les exigences essentielles générales, limitait le contrôle des pouvoirs publics avant la mise sur le marché d'un produit et incorporait l'assurance de la qualité et d'autres techniques modernes d'évaluation de la conformité. En outre, la procédure décisionnelle devait être adaptée afin de faciliter l'adoption des directives d'harmonisation technique à la majorité qualifiée au sein du Conseil³.

Le recours à la normalisation s'inscrit, ensuite, dans l'avènement d'un « État régulateur » européen [Majone, 1994a, 1999]. Les mêmes raisons qui ont prévalu dans cet avènement – contraintes budgétaires, intérêts bureaucratiques et économiques, faible crédibilité des arrangements intergouvernementaux, nature hautement technique de la réglementation [Majone, 1994a, p. 92] – rendent compte du succès rencontré par la normalisation. Les mêmes motifs qui ont guidé les institutions européennes dans la délégation de compétences à des agences indépendantes s'appliquent à la normalisation : facteurs cognitifs (le manque d'expertise et de compétence), réduction des coûts de décision et souci de transférer les mises en cause (*blame avoidance* ou *blame shifting*) [Majone, 1999, p. 3-4]. En d'autres termes, la normalisation permet aux autorités publiques d'énoncer des engagements politiques crédibles, qui tiennent compte des phénomènes d'interdépendance politique et économique entre nations et qui permettent de s'assurer du comportement de multiples acteurs autrement que par des techniques de *command and control* [*ibid.*, p. 5].

Enfin, la normalisation entre en résonance avec certains des principes politiques qui guident la construction européenne, notamment la recherche du consensus et le souci de faire reposer les décisions sur des bases scientifiques solides. Plus récemment, la normalisation s'est

3. Commission européenne, Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2000, p. 7.

inscrite dans un ensemble de réflexions sur la gouvernance européenne et une meilleure régulation, ce qui témoigne de la proximité idéologique qu'entretiennent ces différents éléments.

L'invention de la nouvelle approche

La nouvelle approche repose sur la distinction entre exigences essentielles et spécifications techniques. Une directive « nouvelle approche » doit s'appliquer, soit à un large éventail de produits suffisamment homogène, soit à un risque horizontal. Elle couvre le plus souvent les risques liés à un produit ou à un phénomène. Les exigences essentielles définissent les résultats à atteindre ou les dangers à traiter, sans entrer dans le contenu des solutions techniques pour y parvenir : ce sont des normes de fonctionnement ou *performance standards*, par opposition aux normes prescriptives ou *specification standards* [Majone, 1996, p. 112]. Cela évite d'avoir à modifier régulièrement les directives pour tenir compte du progrès technique, puisque l'évaluation de la conformité d'un produit ne se fonde pas sur l'état du savoir-faire technique à un moment donné.

Avec cette dissociation entre exigences essentielles et spécifications techniques, on comprend mieux la place qu'occupent les exigences de sécurité. En effet, il n'est pas aisé (ni habituel) de fixer des objectifs sans prévoir simultanément les moyens pour y parvenir. Il convient donc de justifier une telle démarche. La mise en avant de motifs économiques pourrait aisément être contestée par les autorités et les entreprises nationales soucieuses de préserver leurs spécificités. En revanche, des motifs de santé et de sécurité apparaissent d'emblée plus légitimes⁴. La notion de risque a donc constitué un vecteur de normalisation. Elle permet de fixer des objectifs larges (la réduction ou l'élimination de tout risque lié à l'usage d'un produit), en renvoyant aux organismes de normalisation le soin d'élaborer des documents qui, tout en intégrant les impératifs de santé et de sécurité, contribuent à une harmonisation technique à l'échelle européenne et au développement de la compétitivité des firmes européennes au niveau international. Cette approche présente ainsi l'avantage, selon ses concepteurs, d'aboutir plus facilement à un accord entre les pays membres et de reporter sur le processus de normalisation les contraintes de la négociation. En dissociant les

4. En France, dans l'immédiat après-guerre, les premiers efforts en matière de normalisation ont aussi porté sur l'industrie du gaz, en raison notamment de sa dangerosité [Cochoy, 2000].

objectifs généraux des moyens d'y aboutir, le Conseil souhaite éviter que des considérations techniques (renvoyant à des enjeux économiques, politiques ou sociaux) viennent perturber l'énoncé d'exigences sur lesquelles tous les pays doivent pouvoir s'entendre. La contrepartie étant un relatif flou dans les objectifs : bien que le Conseil insiste pour que les exigences soient « rédigées de façon suffisamment précise, de manière à pouvoir constituer, dans leur transposition en droit national, des obligations sanctionnables », dans les faits, les directives se contentent d'énoncer des objectifs très généraux.

La nouvelle approche repose sur plusieurs piliers, dont trois méritent d'être évoqués.

Le premier concerne les organismes de normalisation : initialement au nombre de deux, CEN et CENELEC, ils ont ensuite été rejoints par l'ETSI. Ces organismes doivent disposer d'un « personnel et d'une infrastructure appropriée » pour mener à bien le travail de normalisation. La Commission a négocié avec eux des mandats qui officialisent leur rôle, définissent leurs missions et rappellent les principes auxquels sont attachées les autorités européennes.

Un deuxième pilier concerne « l'association des autorités publiques et des milieux concernés (en particulier, producteurs, utilisateurs, consommateurs, syndicats) ». Cet élément renvoie au souci du Conseil d'élargir au plus grand nombre de parties intéressées le soin d'élaborer les normes afin d'assurer leur efficacité dans la mise en œuvre ; cet élément renvoie aussi à un enjeu de légitimité. Cela permet de distinguer le type de régulation promu par l'UE des formes traditionnelles de corporatisme observées dans les différents États membres.

Après l'émergence et l'établissement d'un modèle corporatiste dans lequel des groupes d'intérêt étaient intégrés à l'administration, caractéristique de l'État providence (syndicats, partis politiques, associations professionnelles), nous sommes maintenant confrontés à un nouveau paradigme en matière de coordination. Le modèle de l'État providence reposait sur le principe d'un équilibre entre les différents intérêts, formulés par l'intermédiaire de représentants agissant entre la sphère privée et un intérêt général relevant de l'État. Les nouvelles formes de coordination ne suivent pas le même schéma : le rôle des organisations représentatives se réduit, tandis que les firmes, les groupes de firmes et surtout les groupes de citoyens accèdent au premier plan et tentent de coopérer avec l'administration. [Ladeur, 1999, p. 157.]

Le troisième pilier porte sur les modalités de contrôle des normes : c'est l'objet de la résolution du Conseil de 1989 concernant une *approche globale en matière d'évaluation de la conformité*, complétée par deux décisions du Conseil établissant des spécifications détaillées pour les procédures d'essai et de certification et fournissant des orientations pour l'utilisation du marquage « CE ». L'évaluation de la conformité repose sur : les activités de contrôle interne de la conception et de la production assurées par le fabricant ; l'examen par un organisme tiers du type, de la conception ou des produits ; l'approbation par un organisme tiers de l'ensemble des systèmes d'assurance qualité.

La nouvelle approche rencontre toutefois des limites : dans certains marchés, les acteurs ne sont pas intéressés par la normalisation. Dans ce cas, une directive a peu de chance de déboucher sur des spécifications techniques. C'est le cas dans les secteurs des produits de construction et des prises électriques. Comme le souligne la Commission, « l'acceptation de la normalisation est liée à la pertinence des normes pour le marché, et non pas seulement à la participation des parties intéressées » (rapport de la Commission du 26 septembre 2001). Dès lors, toute directive qui délègue la définition des moyens et modalités de mise en œuvre au processus de normalisation doit prendre en compte l'état du marché et des avancées technologiques, si elle ne veut pas rester lettre morte.

Les débats autour de la normalisation européenne

À plusieurs reprises, le processus de normalisation a été l'objet de critiques, notamment de la part de la Commission. Ces critiques ont suscité des débats qui ont permis de clarifier les principes sous-jacents à la normalisation. Elles ont aussi contraint les trois organismes (CEN, CENELEC et ETSI) à adapter leurs documents et, ce faisant, à étendre le champ de la normalisation.

Dès le début de la décennie 1990, alors que se dessine l'achèvement du marché unique, la Commission émet des réserves sur l'efficacité de la normalisation et suggère des modifications. Dans les années qui suivent, ces réserves donnent lieu à des débats, en particulier entre la Commission et le Parlement, d'une part, les organismes de normalisation, d'autre part. Les réserves sont de trois ordres : les délais, la représentation directe des intérêts, le contrôle du respect des normes.

La critique principale portée par la Commission concerne les délais, qui sont jugés trop longs dans la perspective d'une harmonisation

rapide. Ces délais sont mis sur le compte de la procédure de normalisation et le souci d'inclure le plus grand nombre de parties intéressées tout en privilégiant le recours au consensus, au lieu de procéder à des votes à la majorité qualifiée à certaines étapes. Plusieurs acteurs du processus de normalisation reprochent alors à la Commission, à travers ses critiques, de méconnaître les conditions dans lesquelles sont élaborées des normes. La Commission n'en maintient pas moins ses critiques, qu'il s'agisse du fonctionnement collégial préféré par le CEN et le CENELEC aux équipes projets pour élaborer des propositions, de la longueur de la procédure de consultation et d'adoption des normes, de l'obligation de transposition nationale des normes européennes ou de l'absence d'accès direct des représentants d'associations de consommateurs, de syndicats et autres groupes d'intérêt aux comités de normalisation.

Les organismes de normalisation entreprennent, à la suite de ces critiques, de réduire les délais : de 45 à 28 mois pour l'ETSI, de 135 à 75 mois pour le CEN. Il en résulte une augmentation sensible du nombre de normes produites annuellement, dès 1992⁵. Mais la Commission persiste à trouver ces délais trop longs et suggère que le vote à la majorité qualifiée soit introduit dans une étape antérieure à l'adoption finale d'une norme. Le Conseil et le Parlement se prononcent alors contre cette proposition. Cela leur donne l'occasion de réaffirmer les principes qui fondent la légitimité de la normalisation. Le Parlement

« s'oppose à des mises aux voies formelles à un stade précoce de la normalisation dans le but d'accélérer le processus, alors que le processus européen de normalisation repose sur la concertation, qui garantit à son tour la participation, l'implication et la confiance de toutes les parties. » [Résolution du 12 février 1999.]

La dimension temporelle fait intrinsèquement partie du processus de normalisation. Outre le temps nécessaire à l'échange et à la production

5. Les différences entre les trois organismes de normalisation, elles aussi soulignées par la Commission qui appelle de ses vœux un rapprochement dans leurs méthodes de travail, voire une fusion des trois organismes, tiennent pour beaucoup à la nature des domaines qu'ils traitent : ETSI travaille surtout sur les droits de propriété intellectuelle et les technologies correspondantes, le CENELEC s'appuie beaucoup sur les normes internationales existantes ou en cours, tandis que le CEN suit de nouveaux champs comme l'ergonomie, l'irradiation des aliments ou le management environnemental, qui sont plus consommateurs en temps étant donné la nécessité de devoir faire preuve d'innovation dans ces domaines.

d'informations et de données, puis à la négociation et à la formulation de mesures et de procédures, délais et blocages peuvent renvoyer à des stratégies délibérées d'acteurs. C'est ainsi que les pays qui détiennent la présidence et le secrétariat d'un comité technique peuvent chercher à ralentir le processus pour « faire correspondre le calendrier international avec les avancées et les objectifs de la délégation nationale définis dans les "commissions miroirs" » [Kessous, 2000, p. 104]. Mais l'élargissement au plus grand nombre de parties intéressées a aussi pour conséquence de multiplier les blocages. En effet, tant qu'un participant refuse tout ou partie d'un projet de norme, celle-ci ne peut être validée. Or, bien souvent, il arrive que les participants n'arrivent pas à se mettre d'accord, voire pour certains ont un intérêt à retarder ou empêcher la sortie d'une norme le temps d'être prêts [Kessous, 2000]. Plus leur nombre augmente, plus le risque de blocage est important.

Les organismes de normalisation avaient acquis un rôle important dans la poursuite des objectifs du marché unique. Le postulat étant que ces organismes seraient capables de parvenir à un accord sur des normes communes. Ce changement de direction dans l'activité réglementaire eut pour effet d'introduire de nouveaux participants dans le processus, mais aussi d'accroître le nombre d'intérêts concernés, augmentant le risque de blocage et d'impasse. [Egan, 2001 p. 165.]

Plus généralement, le processus de normalisation repose sur le jeu entre réputation, crédibilité et capacité à générer des coalitions d'intérêts [Foray dans Egan, 2001]. Les capacités d'argumentation, la croyance dans la compétence et l'intégrité des participants constituent des modalités déterminantes de ce processus, tout comme les réseaux dans lesquels s'inscrivent les participants. La recherche du consensus oblige à procéder différemment des procédures délibératives en assemblée dans lesquelles il s'agit de réunir une majorité suffisante. La démarche normative vise en effet à agréger progressivement le soutien des différents participants. Ce processus est rendu plus facile lorsqu'on est dans une situation de « copinage technocratique » [Majone, 1994a, p. 91], c'est-à-dire lorsque les participants partagent des intérêts et des catégories cognitives. Il est plus ardu lorsqu'il est nécessaire de parvenir à créer un climat de confiance et d'échange avant d'engager les négociations.

Chaque norme n'est en aucune manière la meilleure solution parmi un ensemble d'alternatives, mais traduit plutôt la complexité de l'environnement et le comportement des acteurs pour comprendre et ordonner cet environnement en vue de parvenir à une forme de coordination. Le résultat du processus de standardisation dépend partiellement de la structure des gains mais aussi des dynamiques, normes et synergies organisationnelles au sein des organismes de normalisation. [...] Lorsque des intérêts multiples sont réunis, les coûts de coordination augmentent et le risque d'un *free-rider* devient significatif. Au moment où le comité se réunit, les participants peuvent déjà avoir des intérêts directs qui sont, soit incompatibles, soit fermement établis. Les comités, comme les marchés, peuvent donc être des mécanismes de coordination imparfaits. Malgré les efforts pour promouvoir la libéralisation des échanges par un processus de délégation à des organismes de normalisation privés, le changement dans la stratégie de régulation n'a pas pleinement atteint les objectifs politiques affichés. [Egan, 2001, p. 209.]

Des délais relativement longs sont donc inhérents au processus de normalisation. Outre la réduction des délais, la Commission avait aussi proposé que soit remise en cause la représentation nationale comme seule source de légitimité dans le processus de normalisation. Elle proposait d'ouvrir la participation à des parties intéressées représentatives à l'échelle européenne, siégeant directement et non plus désignées dans le cadre national par les organismes de normalisation nationaux – ce qui aurait notamment pour résultat d'améliorer la participation de certains groupes d'intérêt.

L'acceptabilité des normes dépend dans une large mesure de l'engagement total de toutes les parties intéressées concernées. La participation des acteurs sociétaux [les acteurs sociétaux représentent les intérêts du consommateur, de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans la normalisation] au processus de normalisation accroît sa légitimité. Elle renforce la qualité du consensus et accroît le caractère représentatif des normes. (Rapport de la Commission du 26 septembre 2001.)

La Commission n'a pas été suivie non plus sur ce point par le Conseil et le Parlement. Ce dernier souligne que « l'efficacité et la transparence

du processus de normalisation ne reposent pas seulement entre les mains des organismes de normalisation européens, mais également des autorités nationales, de la Commission et des organismes de normalisation nationaux, et qu'elles sont donc le résultat de leurs efforts communs ». Il n'en indique pas moins la nécessité d'améliorer la représentation des organisations de consommateurs et de protection de l'environnement aux niveaux national et européen. En 2002, le Conseil demande aux organismes nationaux « de veiller à ce que ces parties soient associées au processus au niveau national ».

La troisième et dernière réserve exprimée par la Commission concerne le contrôle de la mise en œuvre des normes. Suivant les manières d'opérer des organismes notifiés d'un pays à l'autre, le contrôle du respect des normes n'aboutit pas au même degré de sévérité ou permet de réintroduire des formes de protectionnisme caché. Fin 2002, mille organismes avaient fait l'objet d'une notification auprès de la Commission. Ce sont les États membres qui sont responsables de la désignation et de la notification ainsi que de l'application des critères définis dans les directives « nouvelle approche » pour évaluer la capacité d'un organisme à réaliser les procédures d'évaluation de la conformité. Or,

depuis la création des directives « nouvelle approche », il n'y a pas eu, à quelques exceptions près, d'échange systématique d'informations entre les États membres au sujet des critères et des procédures appliqués au niveau national pour évaluer et surveiller les organismes notifiés. Ce manque de transparence a semé le doute sur l'application uniforme de la législation, ce qui a miné la confiance indispensable au bon fonctionnement du système de reconnaissance mutuelle et d'acceptation des certificats délivrés par les organismes notifiés. (Communication de la Commission du 7 mai 2003.)

La Commission insiste par conséquent sur la nécessité de parvenir à un système de désignation homogène des organismes, à la fois « pour garantir la sécurité des produits et éviter que la libre circulation des marchandises soit restreinte du fait d'un manque de compétences d'impartialité ou autre des organismes notifiés » et « pour permettre aux organismes notifiés de rivaliser à armes égales ». Il conviendra aussi de renforcer la surveillance des organismes notifiés.

Au-delà du contrôle des organismes en charge de s'assurer du respect des normes dans les différents pays, c'est la question de la mise en œuvre des directives « nouvelle approche » qui demeure posée. Selon la Commis-

sion en 2003, « rien ne garantit que les niveaux de mise en œuvre ne varient pas au sein de l'Union. Cela nuit à la crédibilité de la nouvelle approche et pourrait conduire à une refragmentation de fait du marché intérieur ». Cela tient notamment au fait que, dans les pays, la séparation entre les autorités de désignation, les organismes d'accréditation, les organismes d'évaluation de conformité et les autorités de surveillance du marché n'est pas toujours assurée. Or, la confusion entre eux est une source potentielle de conflits d'intérêt. Il appartient donc aux États de garantir un niveau homogène de surveillance du marché en distinguant clairement l'évaluation de la conformité (qui a lieu avant la mise sur le marché du produit) de la surveillance du marché (qui a lieu après).

Dans ce dispositif, les laboratoires chargés de certifier la conformité des produits aux normes pour l'ensemble de l'Union occupent une position particulière.

Pour laisser une large initiative aux entrepreneurs et baisser les coûts, les laboratoires, auparavant seuls juges sur leur marché national, sont dorénavant en concurrence avec l'ensemble des laboratoires de la communauté, chaque État membre pouvant, de surcroît, en notifier plusieurs, et une reconnaissance étant instituée entre les résultats des essais des différents laboratoires notifiés. L'enjeu de cette reconnaissance mutuelle est d'éviter qu'à un protectionnisme par les normes vienne se substituer un protectionnisme par les laboratoires. Ces derniers sont donc dans une position ambivalente : garants de la bonne application de la loi européenne, ils sont également soumis aux pressions du marché. Cet espace de concurrence entre laboratoires est en conflit avec la recherche d'une application homogène des tests techniques, condition d'une concurrence équitable, chaque entreprise pouvant s'adresser au laboratoire qui pratique l'interprétation de la norme la plus favorable pour ses produits. [Kessous, 2001, p. 94.]

Le contrôle de la mise en œuvre des normes constitue par conséquent l'un des principaux facteurs limitant actuellement le succès de la normalisation.

Extension et assouplissement de la normalisation

Bien que critique à l'égard du processus de normalisation, la Commission n'en défend pas moins un élargissement du champ de la

normalisation aux services. Elle est en effet acquise à une démarche qui peut utilement compléter son action réglementaire.

Les organismes de normalisation, de leur côté, ont été incités à concevoir de nouveaux documents. Outre les normes harmonisées, ces organismes offrent maintenant des documents au statut plus souple mais qui, de fait, s'apparentent soit à des normes, soit à des standards. Les *workshop agreements*, notamment, sont le résultat d'un travail consensuel entre un grand nombre de parties, mais ils ne sont pas soumis à la procédure de publication et de vote par les représentants nationaux : ils sont par conséquent ouverts à un plus grand nombre de parties directement intéressées (sans passer par le prisme des organismes de normalisation nationaux) et peuvent être présentés plus rapidement. Le CEN et le CENELEC justifient ces *workshops* comme étant un moyen de réduire l'écart entre, d'un côté, des industriels qui imposent leurs standards avec une participation réduite des parties intéressées et, de l'autre, le processus de normalisation européen. Les *workshops* seraient des structures plus flexibles que les comités techniques de normalisation, bénéficiant d'une plus grande ouverture et du consensus qui sont les valeurs cardinales du CEN. Les guides, spécifications techniques et rapports techniques constituent d'autres types de documents plus souples, qui viennent établir des standards, là aussi plus rapidement qu'une norme. Tous ces documents sont destinés, à terme, à se transformer en normes. Mais on aura pu mesurer leur efficacité, voire vérifier que les acteurs économiques s'en emparent. Un *workshop agreement* peut ainsi proposer plusieurs solutions en compétition, de manière à laisser le marché établir une sélection. Il peut aussi tout simplement fournir de l'information⁶.

Le Conseil a approuvé cette évolution, en mars 2002. À cette occasion, il a insisté sur la nécessité de mettre ces nouveaux produits en rapport avec les besoins du marché et de convertir en normes les produits qui n'en sont pas encore. Commission, Conseil et Parlement se retrouvent autour de l'idée qu'il importe d'élargir le champ de la normalisation, aussi bien pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur que dans sa contribution à différentes politiques et actions.

6. Les nouveaux produits ont ainsi été utilisés dans la directive sur les signatures électroniques (1999/93/EC) qui autorise la Commission à adopter des spécifications techniques élaborées par le CEN et ETSI.

La normalisation dans la construction politique européenne

La nouvelle approche n'épuise pas, loin de là, la normalisation européenne. En réalité, plus des trois quarts des normes européennes ne relèvent pas d'une directive, mais résultent d'une « initiative du marché ». Néanmoins, l'ensemble formé par les normes et autres documents mentionnés dessine progressivement un type d'instrument qui repose sur la recherche du consensus entre les parties intéressées, en privilégiant les données techniques, scientifiques ou d'expérience. Ces principes rejoignent d'autres principes fondateurs de la construction européenne : le consensus et la place de la science dans le processus décisionnel. Le Conseil insiste en effet sur le fait que « les normes doivent avoir un niveau élevé d'acceptabilité en raison de la pleine implication des parties intéressées concernées par le processus de normalisation et qu'elles doivent être cohérentes entre elles. En outre, il a souligné que les normes doivent se fonder sur des recherches scientifiques sérieuses » (Rapport de la Commission du 26 septembre 2001).

De par l'importance que recouvrent aujourd'hui les normes et leur extension à de nouveaux champs, la normalisation européenne constitue un puissant facteur d'harmonisation⁷. En outre, elle participe d'un processus de régulation tout à fait particulier, puisque reposant très largement sur une délégation par les pouvoirs publics du soin d'élaborer des documents contraignants à des acteurs privés. La force de ces documents tient à la fois au fait qu'ils sont fortement incitatifs tout en laissant la possibilité à certains opérateurs d'innover. Autrement dit, le respect d'une norme équivaut au respect de la réglementation, mais un acteur économique peut toujours inventer une autre modalité de conformité réglementaire.

Il convient par conséquent de s'interroger sur la nature d'un système politique dans lequel les règles seraient, pour partie, d'origine privée, fondées sur le consensus et d'application volontaire. Le Parlement européen souligne lui-même que la normalisation peut constituer dans certaines circonstances une alternative à la législation. Quant à la Commission, elle situe la normalisation dans le cadre des réflexions sur la gouvernance en Europe.

7. En 2003, la Commission estime que les échanges de produits relevant uniquement des principaux secteurs réglementés par les directives « nouvelle approche » dépassent 1 500 milliards d'euros par an.

Les réflexions actuelles sur la gouvernance de l'Europe portent sur d'autres modes de réglementation ainsi que sur l'expertise et la légitimité démocratique. De nos jours, la nouvelle approche communautaire, appliquée dans de nombreux domaines de la législation du marché unique et utilisant des normes européennes communes à l'appui de la législation, est considérée comme un modèle de coréglementation ayant fait ses preuves. L'utilisation de normes en rapport avec la législation et les politiques communautaires implique le respect de certains principes relatifs au processus de normalisation et aux organismes qui en sont responsables, en particulier concernant la participation entière de toutes les parties intéressées concernées. (Rapport de la Commission du 26 septembre 2001.)

La nouvelle approche serait ainsi un modèle de corégulation.

La corégulation associe des mesures législatives ou réglementaires contraignantes à des mesures prises par les acteurs les plus concernés en mettant à profit leur expérience pratique. Il en résulte une plus large appropriation des politiques en question, en faisant participer à leur élaboration et au contrôle de leur exécution ceux qui sont concernés au premier chef par les mesures d'application. Ceci conduit à un meilleur respect de la législation, même lorsque les règles détaillées ne sont pas contraignantes. (Livre blanc sur la gouvernance européenne du 25 juillet 2001.)

Par conséquent, le travail législatif devrait fixer des objectifs qui puissent être atteints et qui demeurent stables. Les exigences essentielles seraient celles à propos desquelles « aucun compromis n'est possible » (*The New Approach : Quo Vadis ?*). En renvoyant à la normalisation la définition des spécifications techniques, le législateur ne serait plus ainsi prisonnier des experts, voire des groupes d'intérêt qui œuvrent derrière. Il s'agirait donc de réduire le risque du *policy capture* par les intérêts organisés. Mais l'objectif serait aussi de réduire le décalage entre l'UE et l'opinion publique souligné par le Livre blanc sur la gouvernance, en ouvrant le processus de décision au plus grand nombre.

En théorie, cela doit permettre de promouvoir une meilleure ouverture et une meilleure responsabilité parmi toutes les parties

concernées, et, ce faisant, améliorer la relation entre l'UE et ses citoyens. Mais, d'un autre côté, tout le monde n'a pas forcément envie de participer. Le Livre blanc sur la gouvernance a confirmé ce que l'on savait déjà, à savoir que les Européens trouvent le système réglementaire compliqué. Ils ne le comprennent pas. Ils ne lui font pas confiance. Il ne les intéresse pas. Il ne leur fournit pas les politiques qu'ils souhaitent. [...] Ce qui est attendu, c'est une méthode fiable permettant de formaliser le consensus, d'introduire de la transparence dans les procédures et de l'anticipation dans les résultats, dans un cadre de responsabilité démocratique. [...] La nouvelle approche offre l'exemple d'une activité législative efficace : elle constitue une forme de « meilleure régulation » par excellence. (*The New Approach : Quo Vadis ?*)

Dans ces conditions, la Commission propose d'élargir le champ de la normalisation à la sécurité générale des produits « reflétant ainsi le rôle que les normes peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché interne et la protection de la sécurité et de la santé des consommateurs ». La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 prévoit ainsi qu'« un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au *Journal officiel des Communautés européennes* » (art. 3-2).

La Commission suggère aussi l'utilisation des nouveaux documents que sont les *workshop agreements*, spécifications techniques, guides et rapports techniques dans les politiques communautaires, lorsqu'il est nécessaire d'aboutir à un consensus dans un délai relativement court. À condition toutefois de respecter certains principes.

Le Conseil européen de Lisbonne a souligné que les entreprises et les citoyens ont besoin d'un environnement réglementaire clair, efficace et pratique, sur un marché mondial en évolution rapide, et qu'une réglementation officielle ne constitue pas toujours une réponse adaptée. D'autres approches complémentaires peuvent parfois offrir des solutions plus efficaces. Le défi consiste à assurer des niveaux élevés de protection, tout en évitant des excès de réglementation. La nouvelle approche d'harmonisation technique et de normalisation est un modèle qui associe ces deux exigences et le Conseil a invité la Commission à examiner si la

nouvelle approche peut être appliquée aux secteurs non encore couverts en vue d'améliorer et de simplifier la législation, si possible. (Rapport de la Commission du 26 septembre 2001.)

La Commission travaille, dans ce cadre, notamment sur les performances environnementales des produits. Mais, autant en 1985, il était possible d'identifier des secteurs dans lesquels on pouvait dissocier les exigences essentielles des spécifications techniques, et, ce faisant, considérer qu'il existait *a contrario* des secteurs dans lesquels la protection de l'intérêt général nécessitait que le législateur impose des spécifications techniques, autant avec le développement rapide des technologies, il est de plus en plus difficile d'imposer des méthodes ou techniques en vue de défendre l'intérêt général. Ce faisant, la nouvelle approche a vocation à s'appliquer à tout un ensemble d'objets qui dépassent le cadre initial.

Certains auteurs y voient un puissant processus d'harmonisation, voire de standardisation, plus efficace d'une certaine manière qu'un processus réglementaire classique car reposant sur l'intéressement, voulu ou forcé, des différentes parties. Mais ils s'interrogent sur la capacité réelle des différentes parties à négocier en position d'égaux et se demandent si une telle situation ne favoriserait pas au contraire les intérêts les plus puissants et les mieux organisés.

D'autres auteurs insistent, au contraire, sur la souplesse d'un tel processus et sa capacité à fonder les décisions sur une base distincte de la démocratie représentative et du monopole du savoir des bureaucraties et de leurs experts. Ils mettent en avant le caractère négocié des règles pour souligner l'avènement de formes de gouvernance nouvelles. Sans sous-estimer le poids et les capacités des autorités publiques, ils insistent sur la capacité de négociation des différents sous-segments de la société et sur la place centrale de la science et des techniques, non comme sources de savoir incontestables, mais comme objets de controverses socio-techniques.

La réalité est vraisemblablement entre les deux, en fonction des domaines étudiés. Elle souligne en tout cas la nécessité de poursuivre les recherches sur un objet technique hautement politique. La normalisation européenne est, sans conteste, un instrument de l'action publique associé à un cadre institutionnel qui entend promouvoir les principes de consensus, de délibération entre toutes les parties intéressées et de décisions fondées sur la science dans son fonctionnement. « The New Approach can go anywhere » conclue ainsi un document interne de la Commission (*The New Approach : Quo Vadis ?*).

— La normalisation française

Le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 précise les conditions dans lesquelles doit s'exercer l'activité de normalisation confiée à l'AFNOR. Il prévoit même que dans certaines circonstances, l'application d'une norme peut être rendue obligatoire par les pouvoirs publics – la norme acquiert alors un statut réglementaire.

À l'image de la situation européenne, le recours aux normes apparaît en France comme une réponse aux difficultés rencontrées par l'État pour assurer ses missions, qu'il s'agisse d'élaborer une réglementation, de l'imposer à l'ensemble des acteurs de la société, d'assurer et d'en contrôler la mise en œuvre, ou d'en mesurer les effets. Autrement dit, la normalisation cherche à répondre à l'incapacité de l'État d'assurer ses tâches de *command and control*, de produire de la calculabilité et de la prévisibilité, de disposer des instruments adéquats pour répondre aux problèmes qu'il rencontre. En outre, ses modalités d'élaboration l'inscrivent dans le prolongement de l'analyse de Bruno Jobert, à savoir « un nouveau mode de production de l'action publique fondée non plus tant sur l'imposition de normes forgées par les acteurs étatiques, mais par une transaction systématisée entre les différentes parties concernées par l'action [...]. La légitimité n'est plus recherchée dans la conformité de l'action à des valeurs centrales, mais dans le bon fonctionnement des procédures réglant l'interaction ». Les normes constitueraient en quelque sorte l'achèvement de ce processus, suivant une forme de dépolitisation de l'action publique.

À la différence de l'Europe, la normalisation en France ne repose pas sur une théorie politique explicite. Cela ne signifie évidemment pas qu'une telle théorie soit absente ni, pour reprendre la définition des instruments de l'action publique, qu'une telle théorie doive forcément être explicite pour que nous ayons affaire à un instrument. En revanche, le fait que la normalisation européenne affiche d'emblée les principes qui la fondent à des fins de légitimation mérite d'être souligné. *A contrario*, la normalisation française semble relever davantage d'une évolution silencieuse que d'une reconnaissance officielle et revendiquée du recours à un nouveau type d'instrument. L'importance que revêt la normalisation dans un certain nombre de secteurs demeure méconnue et tend à disparaître derrière la volonté affichée des pouvoirs publics de conserver une capacité d'intervention. Alors même que les services centraux des ministères encouragent le recours croissant à la normalisation dans les secteurs dont ils ont la responsabilité, le discours officiel

continue de mettre l'accent sur l'action réglementaire. Parallèlement, les pouvoirs publics voient dans la normalisation un instrument efficace de politique économique qui, en outre, peut permettre de contourner certaines contraintes européennes.

Néanmoins, cette double instrumentalisation cache une interrogation sur la signification que revêt la normalisation comme procédure : autant les principes de consensus, de participation, de recours à l'expertise jouent un rôle important dans la légitimation des normes européennes, autant ils ne semblent pas occuper une place aussi importante en France dans les discours sur la normalisation. En revanche, c'est dans la mise en commun d'informations entre intervenants qui ont ou qui auront à travailler ensemble par la suite, que se situent les enjeux de la normalisation. En cela, la procédure d'élaboration des normes en France s'apparente beaucoup plus à un processus de délégation aux acteurs de la société du soin de réguler une activité, sous couvert du contrôle des pouvoirs publics. Elle prend acte des interdépendances qui unissent différents acteurs pour concevoir des règles qui organisent leurs relations.

Normalisation et régulation par le secteur privé : l'exemple de la production alimentaire

Le secteur de la production alimentaire se caractérise par un rôle croissant des acteurs privés dans la production et la mise en œuvre de règles, notamment dans la gestion de la sécurité sanitaire des aliments. Dans ce mouvement, la normalisation occupe une place déterminante.

En 1983, la loi sur la protection des consommateurs a réaffirmé la nécessité d'assurer la sécurité des produits pour la santé humaine, a renforcé les pouvoirs de contrôle des services de l'État et a exigé que les firmes mettent en œuvre des procédures d'autocontrôle. Étant donné le manque de ressources pour s'assurer du respect des règles édictées, étant donné aussi une préférence pour les systèmes de contrôle par les industriels, l'intervention publique définit des objectifs ou des seuils, puis s'en remet aux acteurs privés pour adopter les moyens nécessaires et les mesures pour respecter ces objectifs et niveaux et s'assurer de leur respect. Cela facilite le travail de l'État, lorsqu'il s'agit de vérifier que les procédures ont bien été suivies, tout en déléguant au secteur privé la responsabilité d'exercer les contrôles. Ce partenariat public-privé visait à garantir la sécurité des aliments à travers un système souple, adapté au développement d'innovations et au libre mouvement des marchandises.

La même stratégie a ensuite été adoptée au niveau européen, lors de la réalisation du marché unique. La France a, à cette occasion, joué un rôle important dans l'adoption de la directive du Conseil 93/43/CEE du 14 juin 1993 qui définit des règles générales d'hygiène pour les produits alimentaires et exige que les entreprises adoptent des procédures d'auto-contrôle fondées sur la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

La normalisation s'est ainsi progressivement étendue dans l'industrie alimentaire. Avec les crises des années 1990 (ESB et OGM⁸), les autorités publiques ont été confortées dans leur volonté de déléguer encore plus au secteur privé le soin d'assurer le respect de la réglementation à travers l'usage de normes. La méthode HACCP est la plus connue : les industriels assument la sécurité de leurs procédures, tandis que les services extérieurs de l'État en contrôlent l'application à un deuxième niveau. D'autres normes ou démarches d'assurance qualité ont aussi vu le jour. Il s'agit le plus souvent de normes de moyen, plutôt que de normes de résultat. Elles définissent des étapes à respecter et nécessitent souvent la production de données écrites qui reposent sur des mesures. En tant qu'instruments de l'action publique, elles relèvent de trois registres distincts.

Tout d'abord, elles s'inscrivent dans le contexte général déjà évoqué, à savoir une délégation de la mise en œuvre des mesures réglementaires par les pouvoirs publics aux acteurs privés, mise en œuvre qui suppose l'élaboration de « normes secondaires d'application » [Lascoumes, 1990] reposant sur la production de nouvelles règles écrites. Face à des chaînes d'interdépendance de plus en plus étendues et complexes dans le champ alimentaire, devant des sujets qui nécessitent une maîtrise scientifique et technique sans cesse renouvelée, confrontés aussi à un manque de ressources pour assurer leurs missions, les ministères de contrôle, Agriculture et Finances, s'appuient sur les producteurs, les industriels et les distributeurs pour prendre en charge la régulation de leur activité.

Les normes, toutefois, peuvent aussi venir en complément de l'action réglementaire, sans que cela ait été initialement prévu. C'est le cas, lorsqu'une réglementation n'atteint pas les objectifs qui lui avaient été fixés en termes de réduction des risques. Le décret du 8 décembre 1997 qui organise l'utilisation dans l'agriculture des boues d'épuration urbaines en est l'illustration [Borraz et d'Arcimoles, 2003]. Le respect

par les producteurs de boues de cette réglementation n'a pas suffi à rassurer les utilisateurs, encore moins les acheteurs de produits agricoles, qui ont pris position contre cette utilisation. Les professionnels de l'épandage ont alors entrepris une démarche de requalification des boues et de leur épandage : un « Référentiel de certification des services d'épandage agricole de matières fertilisantes recyclées » a été mis au point, en concertation avec des représentants des pouvoirs publics, des industriels de l'eau et de nombreux industriels de l'agroalimentaire et distributeurs. Dans un contexte où les capacités de contrôle par les administrations et les capacités de régulation par l'État de l'activité d'épandage de boues urbaines ont été largement mises en défaut, cette démarche vise à contrecarrer la perte de confiance dans les pouvoirs publics. Cette prise en charge par un acteur privé revient à s'imposer des règles de fonctionnement plus strictes que celles prescrites par la réglementation. En effet, condition nécessaire mais non suffisante, une filière d'épandage certifiée doit respecter l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur.

Aussi, en se portant garante du respect de la réglementation, la démarche de certification entend redonner du crédit à cette dernière tout en élargissant le champ de son contrôle aux organismes certificateurs. En outre, une filière certifiée doit répondre à un certain nombre d'exigences additionnelles qui complètent le cadre réglementaire. La certification des services d'épandage peut donc être assimilée à une procédure de normalisation. Les éléments de définition proposés par Nicolas et Valceschini [1995, p. 23] sont éclairants pour décrire les traits caractéristiques de ce référentiel : à la manière d'une norme, il surpasse le dispositif réglementaire en vigueur ; sa mise en forme relève d'un processus de codification et de sélection des informations à retenir ; il a une fonction de partage d'information dans la mesure où il rend public un ensemble de caractéristiques précises à respecter ; il a un rôle d'assurance dans la mesure où il garantit que le service, dès lors qu'il se conforme au référentiel, est apte à remplir la fonction pour lequel il a été conçu ; il ne procède pas par obligation légale, relève d'une démarche collective et constitue, enfin, une forme d'auto-organisation. En ce sens, il peut aussi être interprété comme un « dispositif de jugement fondé sur la confiance impersonnelle » [Karpik, 1996].

Le troisième registre sur lequel opère la normalisation concerne la définition de règles et la production d'information entre les différents acteurs concernés par une activité. Les crises et controverses dans le secteur alimentaire ont notamment contribué à mettre en évidence des

chaînes d'interdépendance complexes entre une diversité d'acteurs ne se connaissant souvent pas, mais qui prenaient conscience des liens qui les unissaient. Industriels et distributeurs, en particulier, ont perçu la situation de dépendance dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis de leurs fournisseurs, mais ont refusé de jouer le rôle de l'État en vérifiant que leurs fournisseurs respectaient la réglementation. D'autant qu'ils n'avaient qu'une confiance limitée dans le respect de la réglementation par leurs fournisseurs, tout autant que dans la capacité de la réglementation à réduire effectivement les risques : tout au moins ne pouvaient-ils prendre ce risque d'un point de vue économique.

En revanche, lorsque leurs fournisseurs leur présentent des normes ou des démarches d'assurance qualité, ils retrouvent des instruments qui leur sont familiers. Non seulement ils utilisent eux-mêmes ces instruments, mais en outre ils sont convaincus que de par leurs modalités d'élaboration (une large consultation des différentes parties intéressées), leur caractère volontaire et la menace que représente un retrait de la certification en cas de non-respect (notifié qui plus est par une tierce partie, généralement un organisme de contrôle), ces instruments sont plus efficaces. C'est ainsi que la démarche de certification mise au point pour l'épandage des boues d'épuration est directement inspirée des stratégies de maîtrise de la qualité instaurées par les différents intervenants de la chaîne alimentaire pour contrôler les processus de production. Elle consiste à faire entrer dans une « infrastructure de la qualité » [Foray, 1995, p. 142] les filières d'épandage de boues urbaines. En effet, conçu comme un standard de référence qui décompose la qualité du service en caractéristiques objectivées, le référentiel de certification tend à rendre compatibles les procédures relatives aux services d'épandage agricole avec les exigences de qualité des industries agroalimentaires. Ses dispositions sont autant d'éléments qui tiennent lieu de garanties pour assurer le passage à la parcelle agricole d'un produit désormais considéré comme partie intégrante de la filière alimentaire. Parce qu'elle est accompagnée d'une somme d'indicateurs et d'instruments de contrôle et d'analyse, et parce qu'elle imite les dispositifs à l'œuvre dans la chaîne de production alimentaire, la certification des épandages forme ainsi un ensemble solide de critères intelligibles et accessibles pour les acteurs de cette chaîne. La réduction de l'indétermination des boues urbaines s'en trouve diminuée d'autant. La certification s'apparente donc à un dispositif de jugement, qui tire son efficacité de deux composantes intimement associées : « la cognition et la confiance » [Karpik, 1996, p. 538]. Fonctionnant comme « opérateurs de connaissance » et comme

« délégués », les normes participent en l'espèce de « la crédibilité des engagements réciproques » et de la crédibilité des données scientifiques et réglementaires mobilisées.

Cette familiarité résulte elle-même de l'importance acquise par les démarches de normalisation et de certification dans l'industrie agroalimentaire, d'abord autour des enjeux de qualité, plus récemment autour des questions de sécurité. Qu'il s'agisse des appellations d'origine contrôlée, des labels rouges, des produits diététiques, de l'alimentation biologique ou du label montagne, il existe une longue tradition de labels et certifications contrôlées par l'État et s'inscrivant pleinement dans la politique agricole française. « Par la standardisation et la certification, la politique de la qualité vise à adapter les structures de la production agroalimentaire à des marchés fragmentés. Elle est aussi tournée vers une globalisation des produits de qualité au sein du marché européen à travers l'harmonisation. » [Nicolas et Valceschini, 1995, p. 31.] Ces procédures furent particulièrement utiles dans la perspective du marché unique : la France obtint la reconnaissance de ces labels et certifications pour contrecarrer les effets de la libre circulation des biens et des marchandises et, ce faisant, protéger les petits producteurs dans certaines zones. Mais, on touche là, à la seconde dimension de la normalisation en France, son utilisation comme instrument de politique économique.

La normalisation de service

Pour appréhender le recours à la normalisation comme instrument de politique économique, il convient de s'intéresser à l'évolution du rôle de l'AFNOR. Celle-ci est en effet concurrencée, depuis deux décennies maintenant, par l'ensemble des normes, marques, labels et autres certificats qui n'ont cessé de se multiplier dans tout un ensemble de secteurs. L'AFNOR a aussi perdu de l'influence avec le développement de la normalisation européenne.

Les faibles exigences du marquage CE (dont les spécifications à visée réglementaire recherchent une sécurité minimale plutôt qu'une meilleure qualité, et dont l'attribution repose sur l'autodéclaration du fabricant plutôt que sur une procédure de certification en bonne et due forme) poussent la marque NF à se différencier « par le haut », en misant sur le mieux-disant normatif, c'est-à-dire sur la normalisation « volontaire » plutôt

que « réglementaire », sur la « performance » plutôt que sur la seule « sécurité », sur la certification « tierce partie » plutôt que sur une « autodéclaration » bien difficile à contrôler. Le marquage CE – qui vise essentiellement les produits manufacturés – pousse NF à se différencier latéralement aussi, *via* le développement de nouveaux champs d'application pour la certification française, notamment dans les domaines de l'environnement (1992), de l'agroalimentaire (1994) et des services (1994). [Cochoy, 2000, p. 85.]

Dans cette évolution vers les normes de service, et dans un contexte où l'État se retire de son financement, l'AFNOR est en mesure de mobiliser de nouvelles ressources en devenant une société de service, pour le compte des entreprises qui souhaitent développer leurs activités à l'exportation. Elle n'en conserve pas moins « un socle de procédures de caractérisation et d'estimation sociotechniques des objets » et continue d'offrir « un espace de débat » [Cochoy, 2000, p. 86]. L'exemple de la norme de service à l'utilisateur NF P 15-900-1 qui définit les lignes directrices pour les activités de service dans l'alimentation en eau potable et dans l'assainissement permet d'illustrer cette évolution et le rôle de la normalisation [Diallo, 2002].

Cette norme fait suite aux scandales financiers autour de la délégation de services d'eau et d'assainissement durant la décennie 1980. Les sociétés de distribution d'eau et les collectivités concédantes ont souhaité normaliser cette activité afin de répondre aux critiques dont elles étaient l'objet.

La norme a été élaborée par une commission comprenant des représentants d'associations de consommateurs, des représentants de l'État et de collectivités locales, des experts, les entreprises gestionnaires des services d'eau et d'assainissement ainsi que l'AFNOR. Le travail de cette commission a été préparé par une commission restreinte comprenant deux représentants des sociétés de distribution d'eau potable (Vivendi Environnement et Ondeo), une représentante de l'AFNOR, une représentante de la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP) et deux représentants des associations de consommateurs (UFC, Que Choisir et Familles rurales). Cette commission restreinte a participé à la définition du cadre de la norme et a ensuite, pour chaque réunion, présenté ses travaux devant une commission élargie.

En confiant la présidence de la commission à une association de consommateurs, les sociétés de distribution d'eau entendaient donner

toutes les garanties de bonne volonté. Le processus d'élaboration lui-même s'est déroulé de manière consensuelle et les entreprises ont accédé à la plupart des demandes émises par les associations de consommateurs, s'agissant d'améliorer le niveau de prestation aux usagers.

Toutefois, on ne saurait saisir cette norme uniquement sous l'angle des participants à son élaboration et de leur capacité à trouver un compromis.

Tout d'abord, cette norme s'inscrit dans une évolution du rôle de l'AFNOR. C'est ainsi que dans la charte de l'adhérent, il est précisé que « les entreprises ont compris aujourd'hui que la norme représente un moyen d'être compétitif sur les marchés internationaux. C'est donc au niveau mondial que s'engage désormais la bataille de la normalisation [...] Faut-il s'engager pour promouvoir les choix technologiques français ? Ou faut-il attendre que les autres nous imposent leurs choix ? Si vous ne défendez pas nos normes, d'autres vous imposeront les leurs ». La charte précise aussi le nouveau rôle des normes : « Leur but : établir un référentiel pour leur domaine afin de pouvoir proposer – ou opposer – des dossiers solides lors des négociations européennes ou internationales. »

Du point de vue de l'AFNOR, les activités de service, qui représentent 70 % du PNB des pays industrialisés, doivent pouvoir faire l'objet d'une normalisation au même titre que les produits manufacturés. Et cette normalisation constitue un enjeu économique majeur pour les entreprises qui veulent ouvrir des marchés, se protéger et être compétitives.

Les sociétés de distribution d'eau ont, de leur côté, intérêt à s'inscrire dans cette démarche. Non pas tant pour répondre aux pressions qui s'exercent sur elles, à partir de la décennie 1980, à propos des conditions dans lesquelles ont eu lieu des délégations de service public, des problèmes de tarification ou des problèmes de qualité d'eau, que pour étendre leurs activités à l'international. Le marché français de l'eau étant alors quasiment saturé et offrant de faibles taux de rentabilité, au moment où les coûts augmentent avec les problèmes de qualité de l'eau potable et de traitement des eaux usées, les grandes entreprises françaises du secteur se tournent vers les marchés étrangers, en cours de libéralisation pour dégager de nouvelles marges de profit. Or, l'existence d'une norme AFNOR destinée à devenir rapidement une norme ISO constitue un atout de taille dans cette conquête, pour deux raisons : d'une part, cette norme s'appuyant très largement sur l'expérience acquise par les sociétés françaises dans la gestion des services de l'eau et de l'assainissement en France, il leur sera d'autant plus facile de s'y conformer une fois cette norme ayant acquis une portée internationale ;

d'autre part, l'aide financière de la Banque mondiale, lorsqu'il s'agit du marché de l'eau dans un pays comme l'Argentine ou la Chine, est souvent liée au respect des normes en vigueur, dans le domaine. Et d'une manière générale, les appels d'offre internationaux imposent le respect des normes : une fois de plus, les entreprises françaises auront d'emblée un avantage sur leurs concurrents étrangers.

En l'espèce, il existait un projet de norme anglo-américaine concernant la conception et la construction des réseaux d'eau potable et des stations d'épuration – ce qui aurait favorisé *de facto* les équipementiers au détriment des entreprises de distribution et d'assainissement. Cette norme aurait abouti à exclure les techniques françaises. Les entreprises françaises avaient donc tout intérêt à développer une norme plus générale. En outre, il s'agissait d'un domaine dans lequel la normalisation européenne n'intervenait pas : or, autant l'UE impose le *statu quo* aux organismes nationaux de normalisation dans les domaines sur lesquels travaillent les organismes de normalisation européens, autant, dans les autres domaines, il n'existe aucune contrainte comparable.

La norme de service réalisée par l'AFNOR et les acteurs de la commission P 15 P avait donc pour objectif d'aider l'État et l'AFNOR à continuer à avoir de l'influence en dépit de la limitation de leurs rôles respectifs, mais surtout de protéger les entreprises hexagonales dans un jeu concurrentiel complexe où il est de plus en plus difficile de faire respecter les règles du jeu par des acteurs plus puissants. [Diallo, 2002, p. 100.]

La normalisation apparaît ainsi comme une politique de l'État, dans le soutien que celui-ci apporte à des entreprises nationales, notamment dans des secteurs stratégiques sur lesquels ces entreprises occupent des positions dominantes. Elle vise à contourner le cadre réglementaire européen, en imposant une norme à l'échelle internationale qui pourra ensuite être reprise par le CEN – plutôt que de passer par ce dernier pour négocier une norme européenne.

Dans cet exemple, le décalage entre le processus d'élaboration de la norme et les objectifs poursuivis par les principaux protagonistes que sont les entreprises, l'État et l'AFNOR, peut surprendre. Un document répondant d'abord à des considérations nationales et élaboré en concertation avec des associations de consommateurs, des experts et des industriels, s'avère *in fine* une puissante arme de conquête des marchés – cet objectif n'ayant jamais été explicitement évoqué lors du

processus d'élaboration. Qui plus est, il semble bien que les principaux acteurs de la norme n'aient pas eu une conscience claire et précise des enjeux plus larges – ceci est vrai des consommateurs, mais aussi des industriels et des experts. En revanche, cela n'était pas le cas de certains représentants de l'État, qui ont vivement encouragé l'extension de la norme à l'échelle internationale *via* l'ISO.

La normalisation constitue ainsi un instrument d'action publique au nom d'une politique économique défendue par l'État, portée par l'AFNOR, avec le concours des entreprises concernées.

Ces deux exemples témoignent d'une évolution significative dans les instruments d'action de l'État et dans le rôle que joue la normalisation. Cette évolution n'est ni soudaine, ni brutale. Elle s'inscrit au contraire dans une évolution de long terme, qu'il s'agisse du développement des labels et marques de qualité dans le champ agroalimentaire ou de l'intrusion du marché dans la normalisation AFNOR. Elle trouve toute-fois une occasion de se renforcer dans le contexte de la globalisation économique et de la construction européenne. D'une certaine manière, l'État trouve dans le recours aux normes une modalité de réponse aux contraintes que font peser ces deux phénomènes, ainsi que le moyen de protéger des secteurs économiques nationaux – qu'il s'agisse de petits producteurs agricoles ou de grandes entreprises de services urbains.

Dans la mesure où la normalisation dans le secteur alimentaire traduit également une volonté de l'État de déléguer la mise en œuvre de sa réglementation aux acteurs privés, faute de disposer des ressources nécessaires pour assurer lui-même cette mise en œuvre mais aussi son contrôle, ces exemples semblent indiquer que le recours à la normalisation traduit bien une modification profonde dans les capacités d'action de l'État. La délégation aux acteurs privés, qu'il s'agisse des industriels ou d'un organisme comme l'AFNOR, d'une partie des tâches assurées jusque-là par les services de l'État, constitue un indicateur parmi d'autres des transformations en cours. La normalisation constitue un substitut, autant qu'un support, à l'action de l'État.

Les cas de l'Europe et de la France témoignent d'usages contrastés de la normalisation – et il convient d'insister sur le fait que les exemples donnés n'épuisent pas, loin s'en faut, le champ des normes. Ces exemples ont pour point commun un recours à la normalisation dans un contexte où l'État (ou quasi-État, s'agissant de l'UE) ne dispose plus des instruments adéquats, ni même des ressources, pour remplir ses missions et répondre aux problèmes qui lui sont adressés.

Ils se différencient sur deux points. D'une part, les institutions européennes affichent les principes qui fondent la démarche de normalisation, principes qui en outre coïncident avec ceux qui guident la construction européenne et de ce fait contribuent à la légitimité des normes produites. En France, outre le fait que les principes ne font pas l'objet d'un affichage comparable, ils ne conditionnent pas la légitimité de la démarche. D'autre part, dans le partage des tâches entre pouvoirs publics et acteurs privés, la normalisation européenne repose sur un clivage net entre les objectifs définis par les premiers et l'élaboration par les seconds des moyens pour atteindre ces objectifs. À l'inverse, la normalisation française révèle une situation beaucoup plus enchevêtrée dans laquelle les pouvoirs publics délèguent aux acteurs privés le soin de mettre en œuvre la réglementation, de réguler leur activité et de promouvoir les intérêts de l'industrie française. Il y a par conséquent bien un effet propre de ce type particulier d'instruments que sont les normes, en fonction du régime de régulation dans lequel il s'inscrit et des usages qui en sont faits.

Le degré d'intégration de la normalisation dans les deux systèmes est donc distinct : plus intégrée politiquement au sein de l'UE, la normalisation laisse en même temps une plus grande marge de manœuvre aux acteurs sociaux dans l'élaboration des normes. Moins reconnue en France, elle est en revanche beaucoup plus intégrée dans le fonctionnement administratif, qu'il s'agisse de l'élaboration des normes ou de leur contrôle.

Cette différence renvoie à des régimes de régulation distincts. Comme le souligne Giandomenico Majone, « les politiques communautaires ont pour dessein de coordonner et de compléter (et non de remplacer et de mettre en cause) les politiques nationales » [Majone, 1994b, p. 263]. Le recours croissant à la normalisation s'inscrit donc dans ce cadre ; il permet d'avancer dans le sens d'une meilleure coordination en faisant reposer le coût de l'harmonisation sur les industriels. D'une certaine manière, il permet même à la Commission d'accroître son influence : s'il est admis que faute de ressources financières suffisantes, « la commission ne peut donc accroître son rôle qu'en étendant le champ de ses activités réglementaires » [*ibid.*, p. 249], on perçoit aisément l'intérêt que représente la normalisation dans cette stratégie et on comprend mieux aussi les critiques formulées par la Commission à l'encontre d'une procédure jugée trop longue et trop lourde. Dans cette approche, l'échelon national n'est pas court-circuité, puisqu'il conserve son mot à dire dans la composition des comités de normalisation ; mais il ne peut

plus s'opposer aussi facilement qu'auparavant à l'élaboration de nouvelles règles.

La situation est différente à l'échelle nationale, où la normalisation vient accompagner un lent processus de désengagement de l'État des activités de régulation économique. Le cas français illustre une situation d'enchevêtrement entre acteurs publics et privés, dont il est surtout intéressant d'analyser la dynamique. Celle-ci est mue à la fois par le souci de l'État de déléguer aux industriels une capacité accrue de régulation de leurs activités, par la volonté de ces industriels de produire des normes qui facilitent la circulation de leurs produits, et par la pression qu'exerce la normalisation européenne à l'échelon national – qu'il s'agisse de suivre, d'anticiper, voire de susciter des processus de normalisation. La normalisation constitue donc l'un des vecteurs autour duquel se recomposent progressivement les capacités d'intervention de l'État et les relations qu'il entretient avec différents groupes d'intérêt et groupes sociaux.

BIBLIOGRAPHIE

- BORRAZ (O.) et ARCIMOLES (M. d'), « Réguler ou qualifier. Le cas des boues d'épuration urbaines », *Sociologie du travail*, 45 (1), 2003, p. 45-62.
- BRUNSSON (N.) et JACOBSSON (B.) (eds), *A World of Standards*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- COCHOY (F.), « De l'AFNOR à NF ou la progressive marchandisation de la normalisation industrielle », *Réseaux*, 18 (102), 2000, p. 63-89.
- DIALLO (Y.), *La Création d'une norme de service à l'usager en matière de distribution d'eau potable*, mémoire de DEA, cycle supérieur de sociologie de l'IEP de Paris, 2002.
- EGAN (M.), *Constructing a European Market*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- FORAY (D.), « Standard de référence, coûts de transaction et économie de la qualité : un cadre d'analyse », dans F. NICOLAS et E. VALCESCHINI (dir.), *Agroalimentaire : une économie de la qualité*, Paris, INRA/Economica, 1995, p. 139-154.
- HAWKINS (R.), « Vers une évolution ou vers une disparition de la démocratie technique ? L'avenir de la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication », *Réseaux*, 18 (102), 2000, p. 119-137.
- HOOD (C.), ROTHSTEIN (H.) et BALDWIN (R.), *The Government of Risk. Understanding Risk Regulation Regimes*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- JACOBSSON (B.), « Standardization and Expert Knowledge », dans N. BRUNSSON et B. JACOBSSON (eds), *A World of Standards*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- JOBERT (B.), « Le mythe de la gouvernance dépolitisée », dans P. FAVRE, J. HAYWARD et Y. SCHEMEIL (dir.), *Être gouverné. Études en l'honneur de Jean Leca*, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 273-285.
- JOERGES (C.), LADEUR (K.-H.) et VOS (E.) (eds), *Integrating Scientific Expertise into Regulatory Decision-Making : National Traditions and European Innovations*, Baden-Baden, Nomos, 1997.
- JOERGES (C.), « "Good Governance" Through Comitology », dans C. JOERGES et E. VOS (eds), *EU Committees : Social Regulations, Law and Politics*, Oxford, Hart Publishing, 1999.
- KARPIK (L.), « Dispositifs de confiance et engagements crédibles », *Sociologie du travail*, 39 (4), 1996, p. 527-548.

- KESSOUS (E.), « L'objectivation des qualités industrielles en discussion. Les acteurs du marché européen confrontés à l'élaboration de normes communes », *Réseaux*, 18 (102), 2000, p. 91-117.
- LADEUR (K.-H.), « Toward a Legal Concept of the Network in European Standard-Setting », dans C. JOERGES et E. VOS (eds), *EU Committees : Social Regulations, Law and Politics*, Oxford, Hart Publishing, 1999.
- LASCOUMES (P.), « Normes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques », *L'Année sociologique*, 40, 1990, p. 43-71.
- LELONG (B.) et MALLARD (A.) (dir.), « Dossier sur La fabrication des normes », *Réseaux*, 18 (102), 2000.
- MALLARD (A.), « L'écriture des normes », *Réseaux*, 18 (102), 2000, p. 37-61.
- MAJONE (G.), « The Rise of the Regulatory State in Europe », *West European Politics*, 17 (3), 1994a, p. 77-101.
- MAJONE (G.), « Communauté économique européenne : déréglementation ou re-réglementation ? La conduite des politiques publiques depuis l'Acte Unique » dans B. JOBERT (dir.), *Le Tournant néo-libéral en Europe*, Paris, L'Harmattan, 1994b, p. 233-263.
- MAJONE (G.), *La Communauté européenne : un État régulateur*, Paris, Montchrestien, 1996.
- MAJONE (G.), « The Regulatory State and its Legitimacy Problem », *West European Politics*, 22 (1), 1999, p. 1-24.
- MORAND (C.-A.), *Le Droit néo-moderne des politiques publiques*, Paris, LGDJ, 1999.
- NICOLAS (F.) et VALCESCHINI (E.), « La dynamique économique de la qualité agroalimentaire », dans F. NICOLAS et E. VALCESCHINI (dir.), *Agroalimentaire : une économie de la qualité*, INRA/Economica, Paris, 1995, p. 15-37.
- NOIVILLE (C.), « Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce. Le cas du commerce alimentaire », *Journal du droit international*, 2, 2000, p. 263 et suiv.
- OLSHAN (M.), « Standards Making Organizations and the Rationalization of American Life », *Sociological Quarterly*, 34 (2), 1993, p. 319-355.